



גליון מס' 52 | נמסר ט' אייר תש"פ

חברי המערכת: הרב אריאל סגרון והרב אליהו סעדון

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א מתקיים בימי ראשון בבהמ"ד יחווה דעת רח' אגסי 1 י-ם בשעה 20:15

פרשת אמור

הלכות קידוש וסעודת שבת שחרית

נושאי השיעור: להוציא ידי חובה במצוות כשהמוציא אינו יוצא בעצמו | לחם משנה וכיסוי הפת בסעודה שלישית | 'קידוש במקום סעודה' כשאוכל מזונות או פירות או כששותה יין בלבד | טעימה בבוקר לפני הקידוש | אכילה ושתייה קודם התפילה בבוקר | חולה האוכל ביום הכיפורים אם חייב בקידוש | חולה הצריך לאכול קודם התפילה בשבת אם חייב בקידוש

הרבה שואלים אותי בעניין קיום שיעורי תורה ברבים, ונראה לי, שכדאי עדיין להימנע מזה, כיון שאיננו יודעים לאן פניו של הנגיף מועדות ואמנם ב"ה נקוה לטוב, אולם מחמת הספק ממומלץ להמתין מעט כדי שנראה היאך יפול דבר. וב"ה שכיום ניתן ללמוד דרך הטלפון, ואני יודע על הרבה שהמצב כיום גרם להם לשבת ולהאזין בטלפון לשיעורי תורה, וכל זאת לאחר שהרבה שנים שלא מצאו זמן ללכת לשיעור תורה בכל יום. ואני שומע שיש שיעורי תורה שיש בהם אלפי משתתפים בהאזנה דרך הטלפון, אשריהם ישראל!

ויש בזה כדי לעורר זכות על עם ישראל, שהיו רבים שלא הסכימו לכללים לגבי תפילה בציבור וסגירת היכלי התורה, וכוונתם לשם שמים, כיון שעם ישראל אוהבים את הקב"ה ואת התורה שלו, ואף אחד אינו רוצה לוותר עליו. ויהיו הדברים הללו לזכות לפני ה' שנזכה שלא יהיה בנו שום נגף ונצא מאפילה לאור גדול, אמן.

ובזמנו נשאל הגאון רבי אליעזר ולדנברג בשו"ת 'ציץ אליעזר', לגבי המקדש בבתי החולים הרחוקים מן היישוב, כגון 'הדסה עין - כרם' ו'תל השומר', שמקדש בעבור החולים כבר בפלג המנחה, והוא לכשעצמו אינו רוצה לצאת בקידוש הזה, אם יכול לאחר הקידוש לחזור לביתו ברכבו כיון שבעצמו לא קיבל עליו שבת. ופסק להקל בזה, ע"ש.

ראשית כל ברצוני לפנות אל הציבור על המצב השורר כעת. ביקשנו מהרשויות שיאשרו להחזיר לשגרת הלימודים קודם כל את בני הכיתות הגבוהות והישיבות הקטנות, ורק לאחר מכן את הגנים והכיתות הנמוכות, משום שהשהות שלהם בבית ללא מסגרת מסוכנת והרסנית לחייהם הרוחניים ולעתידם כבני תורה, אף אם מדובר במספר ימים ושבועות מועטים. וכיון שבין כך החליטו להקל החלטנו לדרוש את זה, וידידי הרב אריה דרעי שליט"א עמד על המשמר וב"ה הסכימו עימנו. אולם צריך לדעת שהסכנה עדיין לא חלפה, וחובה גדולה מוטלת עלינו לשמור את עצמינו, ולפעול על פי כל הכללים וההנחיות של הרשויות. אך עדיין ניתן לראות אנשים מקרב מחנינו כאשר הם ללא מסיכה, ואינם שומרים על הכללים הנדרשים, וזה חמור מאוד וחבל. שהרי במציאות עדיין יש נדבקים בכל יום רק מעט פחות בכמות ממה שהיה קודם לכן מכמה סיבות, אולם אם לא נזהר לנפשנו יש כאן חשש סכנה, ולכן הוריתי לתלמודי תורה שלנו שילמדו בחצר, עד כמה שהדבר ניתן, ובמרחקים אחד מן השני, וכמובן שלכל אחד תהיה מסיכה. וכמו כן למשנה זהירות ביקשתי לקצר את זמן ההפסקות כדי למנוע את מה שאפשר. שהרי יש לדעת שמה שעכשיו מקלים בהנחיות אין זה רק מחמת הנדבקים אלא לצערנו גם משיקולים כלכליים, ומשכך חייבים מאוד להיזהר.



מספר פגישה:
613 613 2618

סיסמא:
5780



השיעור של חבר מועצת חכמי התורה
מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
מתקיים מידי יום ראשון בשעה 20:00 בערב
ובפרקי אבות - ביום רביעי בשעה 20:00

השיעור מועבר בשידור חי בתוכנת זום וביוטיוב
שימעו ותחי נפשכם!

לע"נ הרב יוסף ב"ר יעקב פרץ זצ"ל

בכל ברכת המצוות הדין הוא שאף אם יצא מוציא. דהיינו למרות שיצא ידי חובת המצוה יכול להוציא את חבריו. וביאור הדבר, שיש לעם ישראל ערבות אחד לשני, ואם אחד לא יכול לצאת בעצמו ידי חובתו, כגון חולה או זקן, או סתם מי שאינו יודע לברך וכיו"ב, יכול אחד אחר להוציא.

כיום מקובל בבתי החולים שיש ממונה שמסתובב בין המחלקות בשבתות ומקדש על היין, להוציא את הצריכים ואת שאינם יודעים לצאת בעצמם. ובזמנו נשאל הגאון רבי אליעזר ולדנברג בשו"ת 'ציץ אליעזר', לגבי המקדש בבתי החולים הרחוקים מן היישוב, כגון 'הדסה עין - כרם' ו'תל השומר', שמקדש בעבור החולים כבר בפלג המנחה, והוא לכשעצמו אינו רוצה לצאת בקידוש הזה, אם יכול לאחר הקידוש לחזור לביתו ברכבו כיון שבעצמו לא קיבל עליו שבת. ופסק להקל בזה, ע"ש.

והחידוש הגדול בזה, שהנה בדיני תוספת מחול על הקודש דנים הפוסקים כיצד מקבלים את השבת, אולם אם התפלל ערבית ובירך 'מקדש השבת', וכן אם קידש על היין אין לך קבלת השבת גדולה מזו. וגדולה מזו כותבים הראשונים לגבי יום הכיפורים, שאם בירך 'שהחיינו' שקיבל עליו בזה את קדושת היום. ובכל קבלה אחרת יכול אדם לומר שרוצה לחזור בו, אך בזה אי אפשר לומר כן. והציץ אליעזר חידש, שכיון שהמקדש לא קידש להוציא את עצמו אלא את אחרים הוא בעצמו לא יוצא ידי חובה וממילא לא קיבל עליו שבת בכך.

ב. אינו מוציא אלא את מי שאינו יודע

בהלכה זו שניתן להוציא את חבריו בברכת המצוות, מרן השלחן ערוך (סימן קיג) פסק בשם בעל הלכות גדולות שרק אם אינו יודע לברך יכול חבריו לברך עבורו ולהוציא ידי חובה, אולם אם יודע לברך צריך לברך בעצמו. והאמת שהיא מחלוקת הראשונים, האור זרוע והר"ן כותבים, שאפשר להוציא ידי חובה גם כשהוציא יודע ויכול לברך. ויש בזה הרבה תמיהות וסתירות, אך כך פסק מרן, לעומת זאת דעת המשנה ברורה (ספ) שיש להקל בשעת הדחק, וכתבתי על כך באורך בספרי 'הלכה ברורה' חלק י"ז. ע"ש.

ג. ערבים זה בזה

יסוד הדין הוא, שהסיבה שניתן להוציא ידי חובה בברכת המצוות אף כשאנו יוצא בברכה זו, הוא שהנה 'כל ישראל ערבים זה בזה' (סנהדרין כ"ג), וביאור 'ערבות' היינו כמי שחותם ערבות לחבירו על הלואה, שהוא אחראי על תשלום ההלואה במידה והלווה לא משלם, כך גם במצוות, כל ישראל אחראים אחד על השני שיוכלו לקיים את המצוות. ולכן אם רוצה לברך ואינו יודע או אינו יכול לברך, מותר לחבירו לברך בעבורו, אף אם אינו מתכוון לצאת בכך ידי חובה.

לעומת זאת בהלואה, אם הלוח יש לו לשלם ואינו רוצה לשלם, אין הערב חייב לשלם במקומו, והסיבה שהרי יש לו, ומשכך סברו הפוסקים וכן פסק מרן שם שאם יודע לברך אין המוציא רשאי להוציא ידי חובה.

ד. ערבות בברכת הנהנין

פרט נוסף בדיני ערבות במצוות הוא, שניתן להוציא ידי חובה רק בברכת המצוות אך לא בברכת הנהנין, וכן איתא במסכת ראש השנה (כ"ט). והטעם כתוב ברש"י שם (ד"ה חזן) 'לא לתהני ולא ליברכי'. דהיינו

בברכת המצוות שחייב במצוה וחייב בברכה שעליה יכול להוציא ידי חובה, אולם ברכת הנהנין שבאה רק כאשר אוכל, אומרת הגמרא שלא יאכל ולא יברך. ושם הגמרא שואלת, אם כן הוא הדין בברכת הגפן של קידוש וברכת המוציא על אכילת מצה בליל פסח, שהן ברכות הנהנין אך באות בשביל צורך המצוות, אם גם בהן אינו יכול להוציא כדין כל ברכות הנהנין. ופושטת הגמרא, שאכן ניתן להוציא אף בהן ידי חובה, מחמת שהן ברכות הבאות לצורך המצוה, ואי אפשר לקיים את המצוה ללא ברכת הנהנין.

ה. להוציא את השומעים בקידושא רבא

ובנידון דידן, בקידושא רבא, שאין מברכים בקידוש אלא רק ברכת הגפן, ונתבאר שהקידוש בשבת בבוקר אינו כי אם משום כבוד השבת, שמתחילים את סעודת היום בברכת הגפן שהיא ברכה חשובה, אולם היא ברכת הנהנין שמברכים אותה לבדה ללא ברכת המצוות. ויש לשאול האם נאמר בה את הכלל 'אף על פי שיצא מוציא', או לא. וזו מחלוקת הראשונים. ומרן השלחן ערוך בהלכות ברכות (סימן קסז ס"ב) פוסק, שאף בקידוש של שחרית נאמר כלל זה ויכול להוציא את חבריו ידי חובה אף אם אינו טועם מהכוס. וכך פוסק גם הרמ"א (סימן רעג ס"ד).

ו. מצות לחם משנה

וכן הוא הדין בברכת המוציא של לחם משנה, שהנה מצות לחם משנה חז"ל לומדים ממנה שכתוב (שמות טז, כב) 'ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה', ודרשו (ברכות ל"ג: ושבת קי"ז:) שצריך לאכול שלוש סעודות בשבת, וכן דרשו שצריך לאכול לחם משנה בסעודות שבת. ודעת רובא דרבוותא הראשונים שיש לאכול לחם משנה בכל שלושת הסעודות של שבת. אכן יש שסוברים שבסעודה שלישית לא צריך לחם משנה, שהרי יש שסוברים שבסעודה שלישית לא צריך פת כלל, אך לא כן ההלכה, אלא צריך לאכול פת בסעודה שלישית ולעשות לחם משנה וכך פוסק הרמב"ם (פ"ל מהלכות שבת ה"ט) ומרן השלחן ערוך (סימן רל"א ס"ה).

ז. כיסוי הפת ולחם משנה בסעודה שלישית

בסעודה שלישית יש שינוי אחד משאר סעודות, והוא שלא צריך לכסות את הפת קודם הברכה. שהרי הסיבה העיקרית שמכסים את הפת משום 'ב'ושפת הפת', שהרי מקדשים על היין והיה צריך לבצוע על הפת קודם ברכת היין, וכיון שבסעודה שלישית לא מקדשים על היין, ודלא כהרמב"ם (ספ) שסובר שמקדשים, ולפי המקובלים (שער המועדות דף ע"ה סוף ע"ד) אף אסור לעשות קידוש [אכן בתוך הסעודה שותים יין], לכן אין מכסים את הפת בסעודה שלישית.

ואמנם נאמרו טעמים נוספים לכיסוי לחם משנה, כדוגמת מה שכתב האור זרוע (הובא בטור סימן רע"א) שהוא זכר למן שהיה מכוסה בטל, ולפיו היה צריך לכסות את הפת אף בסעודה שלישית, אולם לא נפסק כן להלכה [ראה גיליון 12 אות ג].

וזכורני מאאמו"ר מרן זצוק"ל שמעולם לא הקפיד שהחלות בסעודה שלישית יהיו מכוסות, ואדרבא תמיד היו גלויות, ולא אמר כלום.

ח. היכר לסעודה של שבת

דעת רוב הראשונים וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן רפ"ט ס"א) שדין 'קידוש במקום סעודה' הוא גם בקידוש וסעודת שחרית. וביאור הדין, שבמקום ששם מקדשים שם צריך לערוך את סעודת היום. ואם קידש

ולא אכל את הסעודה באותו מקום אף ידי חובת הקידוש לא יצא ידי חובה.

ולכן יש להעיר על מה שנוהגים כיום בעיתות שמחה, לערוך קידוש בשבת בבוקר בבתי הכנסת ולהגיש מיני מזונות, שהנה לכולי עלמא צריך לאכול פת בסעודה, ואם מקדש ואינו אוכל פת אלא מיני מזונות, יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, אך ידי חובת סעודת שבת לא יצא, לכן כשבא לביתו צריך לאכול פת. וכתבו הפוסקים, שמי שקידש בבית הכנסת ואכל מיני דגן, למרות שיצא ידי חובת קידוש וחובת קידוש במקום סעודה, אך כיון שלא קיים את חובת סעודת שבת, כשיבוא לביתו כדאי להחמיר ולברך קודם כל על היין כדי שיהיה היכר שהיא סעודה של שבת.

ט. מתי נחשבת כסעודה לענין הקידוש

בקידושים הללו הנערכים בבתי הכנסת יש דיון רחב מה צריך לאכול בהם כדי שהקידוש ייחשב לקידוש במקום סעודה, והסכימו הפוסקים שבכזית מיני מזונות נחשב לקידוש במקום סעודה. ולגבי שתיית היין של הקידוש, אם שתה רק רוב רביעית ודאי שאין בזה כדי להחשיבו כקידוש במקום סעודה, ולגבי רביעית שלימה של כוס הקידוש יש בזה מחלוקת הפוסקים הב"ח, הט"ז, והמגן אברהם (רי"ט סימן רפ"ט) סוברים שאין בזה להחשיב לקידוש במקום סעודה, משום שהוא כוס של מצוה אחת ואין בה כדי להועיל לחיוב אחר של קידוש במקום סעודה. ומשכך צריך לשתות רביעית נוספת.

אולם המעיין בבית יוסף על הלכות קידוש בבית הכנסת (סימן רס"ט) מבחין שדעתו היא שרביעית הקידוש מועילה אף לחיוב קידוש במקום סעודה, וכן מוכח מדבריו בסימן רע"ג, ע"ש. וכן דעת הרמ"א (סימן רע"ג ס"ה) שבמקום שיש ברית בשבת ומברכים על הכוס, שהברכה מועילה אף לקידוש.

ולפיכך יש לומר שאין להחמיר בזה, וניתן לסמוך לכתחילה על שתיית רביעית של קידוש היום בשביל חיוב קידוש במקום סעודה, אולם בקידוש של הלילה כיון שהוא חמור יותר כדאי להחמיר ולשתות רביעית נוספת אם אינו אוכל לחם סמוך לקידוש.

ויש להודיע במקומות הללו להיזהר כאשר מקדשים בבית הכנסת על היין, והקהל יוצא החוצה כדי לאכול את המזונות בחוץ, שבה ודאי לא יהיה בזה קידוש במקום סעודה, אלא אם כן יוצאים לחדר הסמוך ורואים את המקום, ודעתם לכך מתחילת הקידוש יכולים להקל.

י. להחשיב אכילת פירות בשר ודג כסעודה

בקידוש היום אם אינו רוצה לאכול מיני מזונות, בשעת הדחק אפשר להקל אף באכילת פירות שאינם משבעת המינים לצורך קידוש במקום סעודה. ואם קידש ואין לו לאכול שם כי אם בשר או דג, מעיקר הדין לא יאכל משום שהוא כמי שלא קידש כלל, אלא אם כן אוכל שיעור כביצה שבדוחק אפשר להקל. ודין זה לאכול מיני מזונות היינו רק כשהם מיני דגן, אך אורז אינו נחשב כמיני מזונות אלא כפירות.

יא. טעימה קודם הקידוש

איתא בגמרא (פסחים קו.) שאסור לטעום קודם קידוש הלילה, ודעת רוב הראשונים שהאיסור הוא אף בשתיית מים, ובדעת הרמב"ם (פ"ט מהלכות ע"ט ס"י) יש מחלוקת כיצד היא דעתו, אולם אין בזה כל כך נפק"מ כיון

שכך פוסק מרן השלחן ערוך (סימן רע"א ס"ד) שקיבלנו הוראותיו.

ולגבי קידוש של שחרית, הרמב"ם (ס"ט) כתב להדיא, שכשם שאסור לטעום קודם קידוש של הלילה, כך אסור לטעום קודם קידוש של שחרית. וכן דעת הרא"ש והטור (סימן פ"ט). לעומת זאת הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם שם כתב שדין זה הוא רק בקידוש של הלילה שהוא חמור, אך בקידוש של שחרית שהוא רק משום היכר לכבוד שבת מותר לטעום קודם הקידוש. וכך כתבים הרשב"א בתשובה (ח"י ס"ט תקכ"ט) והאורחות חיים (דף ס"ג ע"ב אות ז') בשם רבינו זרחיה הלוי בעל המאור. וככל הנראה שהאורחות חיים עצמו לא סבר כן. ובספר 'חידושי רבינו דוד' על מסכת פסחים (פסחים קו.), לרבינו דוד בונפיד תלמידו של הרמב"ן, מביא את הרמב"ם וחולק עליו כדברי הראב"ד. וכן כתב מהר"ם חלאווה - תלמידו של הרשב"א - על פסחים שם. ויש שרצו לומר שהראב"ד הוא דעה יחידאה, וכאמור אינו כן.

להלכה מרן השלחן ערוך (סימן רפ"ט ס"א) פסק כדעת הרמב"ם שאסור לטעום קודם הקידוש של שחרית. אולם כיון שנראה שהרבה מרבתינו הראשונים חלקו על קביעה זו, ויש מקומות שניתן לצרף את דעת המקלים ולנהוג על פיהם, כדוגמת הרוצים לטעום קודם מוסף בראש השנה. שהרי יש נידון אם קודם מוסף יש חיוב קידוש, לכן אפשר לעשות את מה שכתב מרן החיד"א לעשות קידוש ולטעום כלשהו [לא יותר משיעור כביצה], ולאחר התפילה יקדש שוב על כוס יין כיון שקידוש היום הוא רק ברכת הגפן.

יב. שתייה קודם התפילה בחול ובשבת

והנידון בענין טעימה קודם הקידוש של שחרית הוא, האם ניתן לשתות קפה או תה קודם תפילת שחרית של שבת. הטור בהלכות תפילה (סימן פ"ט) ובהלכות שבת (סימן רפ"ט) מביא שבהלכה זו נחלקו אביו הרא"ש והראב"ה.

ביאור המחלוקת היא, שהנה בכל ימות השנה אסור לאכול קודם תפילת שחרית משום 'לא תאכלו על הדם' ודרשו חז"ל 'אל תאכלו קודם שתתפללו על דמכם'. ואומרת הגמרא, שמי שאוכל ושותה קודם התפילה עליו הכתוב אומר 'ואותי השלכת אחרי גויך' - אל תקרי 'גויך' אלא 'גאיך', אמר הקב"ה, לאחר שאכל ושתה ונתגאה מקבל עליו עול מלכות שמים? יש מהראשונים שסוברים שהוא איסור דאורייתא, לאו שבכללות. ויש שסוברים שהוא אסמכתא בעלמא, והבאתי את השיטות בפרטות בספר 'הלכה ברורה' על סימן פ"ט.

אם כן סובר הראב"ה לאחר שנראה שהאיסור הוא משום גאווה שיש באכילתו ובשתייתו, במקום שאין גאווה, כגון שתיית מים, מותר לשתות קודם התפילה. בזמן הראב"ה לא היה נפוץ שתיית קפה ותה והיו שותים מים. במהלך השנים התעוררה השאלה לגבי קפה ותה ורוב הפוסקים דעתם להקל בזה, ויש מהפוסקים שהתירו גם בתוספת סוכר. ואאמ"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר כתב על כך באריכות, ופוסק שסוכר נטפל למים כשם שהקפה והתה נטפלים אליו, ומשכך מותר לשתות קפה ותה קודם התפילה אף בתוספת סוכר. ולגבי חלב כתב שם, שרק בעת הצורך יש להתיר לשתות חלב קודם התפילה. ונראה שהוא מדבר שם בשתיית חלב בפני עצמו, וזכורני, שהוא בעצמו היה נוהג לעת זקנתו לשתות תה עם מעט חלב קודם התפילה. ולכן מי שמרגיש צורך לשתות חלב קודם התפילה יכול להקל בזה.

אולם סובר הראב"ה, שכל מה שיש להתיר שתיית מים קודם התפילה

החולים, לפיכך לא פלוג רבנן, וחובת קידוש היא רק לאחר התפילה בבוקר. לכן מי שצריך לאכול קודם שחרית עדיין לא חלה עליו חובת הקידוש. וכך כותב בשו"ת 'קרן לדוד' (סימן פז) לרבי דוד גרינוואלד מסאטמאר.

טו. קידוש ביום כיפור

בין דעות הסוברים שאין לקדש קודם התפילה נאמרה סברא נוספת, שהנה החולה הזה שצריך לאכול ודאי אינו חייב לשתות יין, יכול לאכול לחם, אם כן כלפי היין הוא אסור בשתייתו, שהלא הוא קודם התפילה, אם כן היאך יעשה קידוש על היין בעוד הוא אסור בשתייתו. אולם טענה זו אינה טענה, שהרי כיון שהוא יכול לאכול מחמת הוראות הרופא, ונכון שאינו יכול לאכול מה שאינו חיוני, אך אם היין מביא לידי אכילת הלחם ודאי שהוא מותר בשתייתו.

וחשבתי להביא ראייה חזקה לזה, שהנה יש דיון בחולה הצריך לאכול ביום הכיפורים, אם צריך גם לקדש על היין. והמגן אברהם פסק שאם חל בחול אינו צריך לקדש על היין. וכשחל בשבת כותב רבי עקיבא איגר שצריך לקדש על היין. ואאמו"ר מרן זצוק"ל חולק על דבריו וסובר שאין לקדש על היין ביום כיפור כלל ומביא לכך ראיות גדולות ועצומות.

והנה, לפי רבי עקיבא איגר, הרי אותו חולה שצריך לאכול ביום כיפור מצד בריאותו, לכאורה אינו יכול לשתות את היין שהרי אינו חייב בשתיית היין וכיצד הוא יכול לקדש. נמצא שאין אומרים סברא זו שאינו יכול לשתות את היין, שהרי היין הוא מביא אותו לאכול את הלחם.

ולהלכה, מי שצריך לאכול לחם לפני התפילה בשבת, מחמת חולי וכיו"ב, יקדש על היין כסברת בעל 'פרי הארץ'. ומהיות טוב, שלאחר התפילה קודם הסעודה יקדש על היין שהרי אינה כי אם ברכת הגפן. וכל זה הוא דוקא אם אוכל לחם אך אם יכול להסתפק באכילת אורז או פירות לא יאכל פת ויתחייב בקידוש, אלא יאכל רק את המינים הללו ולא יהיה חייב לקדש. וכך פוסק בשו"ת אגרות משה (חאו"ח ח"ב סימן כו שאלה ב) הביאו אאמו"ר מרן זצוק"ל בספרו חזון עובדיה (שם עמוד קנב) ומסכים עימו להלכה.

וכמו כן כותב הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שגם אם צריך לאכול פת שלא יאכל את הפת בתוך כדי אכילת פרס, אלא יאכלנה אט אט, וממילא לא תחשב אכילה זו לאכילה שמצריכה קידוש ויכול להימנע מקידוש קודם התפילה. ואדרבא עדיף שיעשה כך ולא יקדש על היין קודם התפילה.

טז. מהו חולה

ונראה לומר עוד פרט חשוב בגדר דין חולה, שכל האמור היינו שהחולה חייב לאכול מיד כאשר קם ללא שהות. אולם אם הרופא אמר לו שיכול לאכול עד זמן מסוים לאחר שקם משנתו, ובתוך זמן זה יכול להתפלל שחרית אך ללא מנין, עדיף ורצוי שיתפלל קודם שחרית ביחיד ואחר כך יקדש על היין. ויש לומר לו שהוא פטור מתפילה בציבור בעבור זה. ויסוד הטענה שיש לומר לו, שאין שום היתר לאכול קודם שחרית בשביל תפילה בציבור. והאיסור לאכול לפני התפילה דוחה חובת התפילה בציבור. ולכן עדיף שיתפלל שחרית ויקדש ויאכל מה שצריך, ולאחר מכן ילך לבית הכנסת וישמע שם את קריאת התורה ומוסף.

הוא דוקא בימות החול, אך בשבת אין להתיר שתיית מים קודם התפילה, משום שהוא חייב בקידוש ואין לאכול קודם הקידוש. ולעומתו הטור מביא שאביו הרא"ש היה נוהג לשתות מים קודם התפילה בשבת. וביאור סברת הרא"ש יש לומר, שהדין בדיני קידוש הוא צריך להיות במקום סעודה, והרי קודם התפילה בבוקר אינו יכול לערוך סעודה של שבת, וממילא עדיין אינו חייב בחובת קידוש. אולם לאחר התפילה שיכול לאוכל סעודת שבת ממילא חלה עליו חובת קידוש.

ולהלכה פוסק מרן השלחן ערוך (סימן פט ס"ג) שמותר לשתות מים קודם התפילה אף בשבת. ולפי האמור מותר גם לשתות קפה ותה קודם תפילת שחרית בשבת. ורבים נוהגים בשבת לקום קודם התפילה ועוסקים בתורה, ואלו הן שעות מתוקות מאוד, יש השראת השכינה בזמן הזה לחדש חידושים וסברות לאמיתה של תורה, ויכולים בזמן הזה גם לשתות קפה ותה כאות נפשם.

יג. חובת קידוש קודם תפילת מוסף

וזהו גם מה שאמור לעיל אם מותר לטעום קודם מוסף הוא תלוי בנידון הזה, שלהסוברים שחובת קידוש היא גם קודם התפילה ממילא גם לצורך טעימה לפני מוסף צריך קידוש. אולם להסוברים שחובת קידוש היא רק כשאפשר לקיים את הסעודה, כיון שקודם מוסף אינו יכול לערוך סעודה שהרי צריך לקיים מצוה, והדין הוא שכשיש על האדם חובת מצוה לקיים במצוות שהן תלויות בזמן, כגון בדיקת חמץ או ספירת העומר או קריאת שמע וכיו"ב, אסור לקבוע סעודה, ממילא גם אין עליו חובת קידוש.

ולהלכה כיון שאפשר לטעום פחות מכביצה קודם תפילת מוסף, ממילא חלה חובת קידוש קודם תפילת מוסף.

יד. חולה האוכל לפני התפילה אם חייב בקידוש

למעשה, יש נידון רחב בפוסקי הדורות האחרונים, לגבי חולה שצריך לאכול קודם התפילה, וכמו כן במי שלא אכל מחמת סיבה כלשהי והוא בכלל דברי מרן השלחן ערוך (ס"ג ס"ז) 'הצמא והרעב הרי אלו בכלל החולים', והצמא והרעב היינו שאם היה מתפלל ליבו בל עימו. ומותר להם לאכול קודם התפילה האם צריכים לקדש על היין קודם או לא.

והנה מי שלא קידש ואכל בליל שבת ודאי הוא שאסור לו אף לשתות קודם התפילה, וכן פסק הגאון רבי שלמה קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה (סימן קכ"א). אולם הרבה אחרונים חולקים עליו וכן דעת אאמו"ר מרן זצוק"ל (ראה חזון עובדיה שבת ז עמוד קמט), שהרי כעת קודם התפילה אינו יכול לקדש על היין שהרי אסור לו לשתות את היין קודם התפילה, ממילא כעת הוא בכלל שאין כאן סעודה ועדיין אינו חייב לקדש ויכול לשתות מים קודם התפילה.

והראשון שדן בשאלה זו הוא בשו"ת 'פרי הארץ' ח"א (חאו"ח סימן ח) לרבי ישראל מאיר מזרחי שהיה רבו של מרן החיד"א, ומסיק, שחייבים לקדש על היין, וטעמו, שהרי כיון שמותר לו לאכול כעת קודם התפילה, וממילא יכול לקיים קידוש במקום סעודה, לפיכך חייב בקידוש כאילו היה לאחר תפילת שחרית. והרבה אחרונים מביאים את דבריו ומסכימים עימו.

אולם יש שחולקים עליו ויש הרבה היגיון בדבריהם, שהרי לכלל העולם נקבע שזמן הקידוש הוא קודם תפילת שחרית, והמשונה הוא אותם